

القانون الإداري

ما هي خصائص القانون الإداري؟

١- خصائص النشأ

٢- قانون مستقل

١- القانون الإداري من مميزات

٢- حرية الطبيعة من مع التطور

٣- القانون الإداري غير مكتف

التقني هو مجموعة القواعد القانونية الفادرة عن المصلحة العامة في الدولة والتي تتعلق بروابط قانونية متباينة كالتقسيم الإداري والمالية والجزائية والعامة.

٤- التقني يقوم على تجميع قواعده من قانون في مجموعة أو مجموعة واحدة تحت المبادئ الأساسية والأحكام العامة.

٥- من الخصائص التي تميز هذه الناحية قانون مبادئ الدولة - وقانون المصلحة المدنية بالدولة بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة قانون العقوبات - والقانون المدني - وقانون العمل وقانون الإجراءات المدنية.

٦- فكرة التقني فكرة قديمة ترجع إلى الإمبراطور الروماني ويريوس حيث افترض التقني لائحة مع طبيعة القانون الإداري وأما فكرة عدم التقني التي يقوم عليها هذا القانون لا ترجع فقط إلى حداثة هذا القانون وإنما ترجع أيضاً إلى طبيعة التشريعات الإدارية.

٧- عدم تقني قواعد القانون الإداري فإن هناك حرية فورياً أمر بمحولة ذلك وهو أن الأنشطة الإدارية التي يتكاملها هذا القانون متنوعة وديدة فلا تقع تحت حصر معين المعوية يمكن أن تجميع هذه التشريعات في مجموعة واحدة.

خصائص النشأ :

١- المقصود بالنشأ التقني أن القانون من الأسس التي أسس عليها هذا القانون ونظرياته المنطقية لذلك فليس يمكن القول بأن هذا القانون هو القانون الإداري.

٢- ترجع النشأ التقني لقواعد هذا القانون إلى مبادئ الدولة في فرنسا حيث نشأ في فرنسا لم يلتزم بقواعد القانون الإداري إلا بعد مدة من القضاء الإداري عند هذا كله لم يساعد مناهضة كثير في تفسير النصوص التشريعية وإيجاد القواعد العامة بها وتكاملها بما يقتضيه من مقتضى أو قصور.

٣- كما أن القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في غير دول بالمرتب القانون الإداري يختلف عن دور القضاء بصفة عامة بالنسبة لقواعد القانون المنطقية بل إن دور القضاء الإداري في هذا القانون يعاظم في دور القضاء إلى حد كبير.

١- مرن الطبيعة سريع التطور :

- ١- الإدارة تواب كل يوم مثل سيدة ومغيرة كما أن أعضاء الإدارة كل يوم في تزايد مستمر فخلال ذلك تعد الوظائف الإدارية
- ٢- الأمر الذي أدى إلى أن يقع على كاهل الإدارة إبعاد العلول العنسية لها فترعى مقتضيات الحياة الإدارية ومصلحتها ومطالباتها
- ٣- بذلك ذلك لا ينفك القرارات ولوائح إدارية تعمل الأتلف الدائم من قوائم هذا القانون
- ٤- العلاقات الإدارية مرنه سريعة التطور تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومرونة تدفق الإدارة المستمر لمواكبة هذه التغيرات كل ذلك يخفف سعة أفق من قوائم هذا القانون
- ٥- هذه المرونة والتطور

٢- قانون مستقل :

- ١- التعرف على قوائم القانون الإداري والقانون المدني والآن وإن كانت الأول قد استعار العديد من النظريات والقوائم من القانون المدني إلا أن القانون الإداري من طريقتهم فمما لم يطبقوا هذه القوائم تطبيقاً حرفياً كما فعلت من نظرات القانون الخاص بل أدخلوا على هذه القوائم بصيغرات وأما كانت تلك تتواءم مع طبيعة الممارسات الإدارية

الخلاصة

- ١- تعريف التفويض : هو تفويض من شخص من السلطة المفوض والآخر المصوب إلى تنفيذ بعض الأمور
- ٢- الغاية من ذلك أساساً في اختصاص الأفراد وذلك من طريقتهم أي إلى الأول والثاني ههنا الأمور والأشخاص
- ٣- الاختصاصات التي يستلزمها القانون
- ٤- أهمية التفويض :
 - أ- يوسع التفويض زيادة الفعالية على الموقوف
 - ب- يتميز التفويض من الوسائل الحرة
 - ج- التفويض وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى التكتف من القادات الإدارية الجديدة
 - د- يحقق التفويض عدم التركيز الإداري
 - هـ- يحقق التفويض جزءاً أساسياً من العملية وهي زيادة درجات النظام

عزاية التفويضات

١. يمكن التفويضات الأصلية من التفرع لرسم السياسات وتحديد الأهداف وضع الخطط المتداخلة
٢. استقاطه بالروح المضمونه المرتبطة التي تملكه من مناجاة ذلك مردودية وفروع الرشيق بالنسبة له
٣. يؤمن التفويضات بالامتداد في حاله غياب الأصلية لوجود من يعكس فعله في أدائه العمل

شروط التفويضات

١. أن يكون بناء على نية تشريعية
٢. يجب أن يحدد التفويضات ذات الأدلة التي رجحت بالانتماءات
٣. كما يجب أن يحدد التفويضات من المصلحة المستحقة
٤. التفويضات يكون في الحدود التي حددها المشرع

أنواع الخطط الإدارية

١. الخطط الإدارية والخطط التشغيلية
٢. الخطط العامة والخطط الخاصة
٣. الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية
٤. الخطط القومية والخطط المحلية

تعريف القانون الإداري

هو فرع القانون العام الذي يهتم بمجموعة القواعد التي تحكم الإدارة من حيث تنظيمها ومبادئها ومساؤولاتها وعلاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطة عامة.

مصادر القانون الإداري

١. المصادر المكتوبة
٢. المصادر غير المكتوبة
٣. تدرج القواعد القانونية

في معنى التدرج، يعني التدرج أن هناك قواعد قانونية تسبق بقوى قانونية أخرى من الرتبة كبر من القواعد الأخرى التي تليها في الرتبة

تدرج التدرج

١. التدرج الهرمي
٢. التدرج الاستثنائي

١ معييار المعرفات العامة	المعرفات العامة هي التي تنسب إلى بداية المظهر الذي تقوم الإدارة من خلاله بإشياء إدارية عامة وقد أصبحت قوة المعرفة العامة دوراً أساسياً ومهماً في إدارة شؤون القانون الإداري. وهناك هنا أربع دوائر المعرفة العامة هي: المعرفة العامة للقانون الإداري، المعرفة العامة للقانون الإداري، المعرفة العامة للقانون الإداري، المعرفة العامة للقانون الإداري. المعرفة العامة الإدارية هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. المعرفة العامة الإدارية هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري.
٢ معييار المعرفة العامة	معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري.
٣ المعييار المعرفة العامة	معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري.
٤ المعييار المعرفة العامة	معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري.
٥ المعييار المعرفة العامة	معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري. معرفة الإدارة العامة هي تلك المعرفة التي تنسب إلى الإدارة من خلال القانون الإداري.

المكتب المركزي للإحصاء

صاحب مختلف منظار الوظيفه بقدره في يد الملك المعز ترعى في الحاشية التي قالها ما تضمنت في نفس الوقت
في ذلك ما تضمنت في الحاشية من يد الملك المعز ترعى في الحاشية التي قالها ما تضمنت في نفس الوقت
والساعة التي يتصوره في الوقت من وقت الحاشية التي قالها ما تضمنت في نفس الوقت

المادة ١٢٠: أمانة المركزية الإدارية

١- هيمنة السلطة المركزية على العمل الإداري وبمقتضاها هذه الهيمنة تمتدحوى السلطة المركز
على النشاط الإداري للمؤسسة

كما تستوجب المركز بكم كون الرئيس (الاداري) يعينه على النشاط الإداري أن
تبعد المركز في ذلك لم أذكره أو تدرج إدارته تدرج برامته بحيث تقع فيه البرية الدنيا
الدرجة العليا

٣. لا يتأهل العضو ما يستحقه المركز، وهذا الحد هو انضمامه الى اقاليم، فجميع مراقبي الدولة تتنوع لطايف وطبقات واحد ويأخذ التنظيم قائم من جرمات تنبذ التدرج

٥٤٥ عدد العوكرية القارية ؟

بالتراكيز الجارية

تقوم المركزية الإدارية في صورتها الفعلية على نظام التركيز أو التوزيع الإداري وفي نظام التوزيع
على الإدارة في يد الوثيقة بحيث يتفرع عنه سلسلة من المصالحات التي تشكل في نظام إدارته
ومن ثم يشارك أحد المراكز التي يتبعها في نظام الإدارة بحيث يتفرع عنها الوثيقة الإدارية
أو رئيسية الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أحد المصالح الإدارية

عدم التركيز الإداري

قصد بعدم التركيز الإداري أو اللامركزية توزيع سلطة إصدار القرارات الإدارية بين الرئيس
إداري وبين نائبيه ونظام عدم التركيز الإداري يمكن أنه يتحقق في نظام أسطوري
أو الوصية الإدارية المركزية واللامركزية ففي كل منهما فنستطاع سلطة اتخاذ القرار من
رئيسه أو من فرع منه من أمثال سلطة الإدارة

ما هي عزايا وعيوب المركزية الإدارية ؟

عزايا المركزية الإدارية :

- ١- تنسيق العمل في الإدارة مع المرافق التابعة لها بسمادة العلاقة كمرقبة الأمن والمخارج
- ٢- من شأن المركزية الإدارية أن تعيق حرية الإدارة عن طريقها بحد قانونها وهيبتها على العاملين الإدارية مما يثبت أركان السلطة العامة
- ٣- تكفل المركزية الإدارية حيث سهل المرافق العامة لا سيما بالنسبة للمرافق القومية حيث يستفيد من خدماتها كل المواطنين في الخدمة

عيوب المركزية الإدارية ؟

- ١- من شأن المركزية بصورة تقيدها أنه تؤدي إلى تركيز الاختصاصات عند القمة وهو ما يؤدي إلى **الجمود** تعطيل الأعمال الإدارية والبطء في إصدار القرارات الإدارية
- ٢- لا تتناسب المركزية الإدارية في إدارة بعض المرافق العامة التماثل تقوم على بعض الاختصاصات العامة أو الإقليمية
- ٣- تتنافى المركزية الإدارية مع الديمقراطية الإدارية وما تفرضه من مشاركة أصحاب العمل في القرارات القومية من إدارة الأمور بأنفسهم

كيف تعرف اللاعركزية الإدارية :

اللاعركزية الإدارية أسلوب من أساليب الإدارة يعتمد على توزيع السلطة في الإدارة بين السلطة المركزية والسلطات الإقليمية من ناحية

على أسس اللامركزية الإدارية ؟

١. تقوم على أسس توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة أو توزيع مهام السلطة الإدارية.
٢. اللامركزية تعني انقطاع الإدارة بحيث يقتصر التوزيع على السلطة الإدارية.
٣. تقوم على الاعتراف للأقاليم الإدارية أو بعض المالح المميزة.
٤. تعارض اجتماعاتها بغير كبير مع الاستقلال وليست الاستقلال الكامل.

على أنواع اللامركزية الإدارية :

١- اللامركزية الإقليمية

تتمثل في الاعتراف بالمنشآت الاختيارية لجود من إقليم الدولة كالمحافظة والمدينة والبلد والمركز والقرية ويتركب ذلك من قيام الشخص المعنوي برعاية مصالح الإقليم أو المنطقة المعترف بها المعترف.

٢- اللامركزية المرفقية

هي الاعتراف لمجموعة مصالح عامة أو مميزة بالمنشآت المعنوية سواء كانت هذه المصالح قومية كالهيئة العامة للبريد أو الهيئة العامة للسكك الحديدية أو الهيئة العامة للأغذية.

على مزايا اللامركزية

١. أنها تحقق من أملاء السلطة المركزية وتبذل هذه الهيئات تفوق إدارة الشؤون المرافقة القومية.
٢. تحقق اللامركزية الإدارية الديمقراطية وذلك لأنها تقوم على مشاركة أبناء الإقليم لاد من يصعد الأمر في إدارة المرفق الأمر الذي يتيح ظهور قيادات من بينهم.
٣. تؤدي اللامركزية الإدارية إلى زيادة كفاءة المرافق العامة نتيجة تحرر هذه المرافق من الأساليب الحكومية وما تقوم عليه من الروتين.
٤. تساعد على تربية الشعب تربية سياسية وتؤدي إلى ازدياد الوعي القومي.
٥. تؤدي إلى حسن سير المرافق العامة نتيجة أنه إضاد الوظائف الفعلية إلى من يهمهم الأمر وأصحاب المصلحة فيعاضد ذلك نفع المرفق في أداء وظائفه.

من مميزات المراكز الإدارية ؟

- 1- تؤدي إلى المساواة في الوظيفة الإدارية في الدولة بما يتبعه من استقلال الهيئات الإدارية.
- 2- كما أنه مما يجب للمراكز الإدارية تؤدي إلى التناوب والتناظر بين الأقاليم الإدارية.
- 3- الهيئات الإدارية أقل خبرة بالشؤون الإدارية.

٣ تعريف المرفق العام : هو نشاط إداري منظم يأخذ في الغالب شكل مشروع تستهدف الإدارة من طريقه الوفاء بالعاجات العامة.

من مزايا المرافق العامة :

- 1- يؤدي إلى تطور المرفق من الأساليب والتعقيدات الطوعية.
- 2- يسهل العمل على تملك الدولة المرفق بما يقود إليه من إتمام إدراة إلى تخصصه من أنظمة القانون الخاصة.
- 3- يهيئها فيكون أساسية للدولة بعد انتهاء مدته.

من مميزات المرافق العامة :

- 1- يؤدي إلى ارتفاع المخصصات وذلك إما الملتزم لا يسهل لا يسهل مع ما يتبعه الدور والمقابل الخدمة.
- 2- ضعف الرقابة الطوعية على هذه المرافق وهو يعود إلى ضعف الخدمة.
- 3- تعطلت شركات الاستثمار والتأجير والى الإدارة بإمكانيتها المالية الكبيرة.
- 4- بعض امتيازات المرافق العامة يديرها مملوك أو تحت قسمة إلى العمل في الشؤون الداخلية.

من تعريف الخطط الإدارية :

بعد من أهم وظائف الإدارة التي تساهم في إدارة ورأيتها المحافظة على النظام العام ومصلحة المجتمع.

- 1- لغرض العام
- 2- المصلحة العامة
- 3- المصلحة العامة

ما أنواع الخطط ؟

- 1- الخطة الإدارية والخطط التشريعية
- 2- الخطة الإدارية والخطط التنفيذية
- 3- الخطة القومية والخطط القطاعية

في الضبط الإداري والخطب التشريعية

لأنه لا يمكن تنظيم أو تغيير حرية من العربات فإن الضبط هنا يعتبر ضبطاً تشريعياً يتبعه تلك
الضوابط بتنظيم هذه الحرية وذلك القيود على ممارستها أما الضبط الإداري فهو الذي يتم في
هذا إطار الضبط التشريعي بحيث يتبع للادارة أنه تدير قراراته حلوائه تنفذ به حرية
من الحريات حماية للنظام العام

في الضبط الإداري والخطب القضائية

يقوم الضبط الإداري على وقاية المجتمع من ما يهدد النظام العام بأحد دولاته الثلاثة
وذلك بتفويض الإدارة بأصدار القرارات اللازمة لحماية المجتمع من كل ما يهدد النظام العام
على وقوفه سواء كان ما يهدد النظام العام جرائم مثلية أم أم لم تكن كذلك

لأنه لا يمكن تنظيم هذه الحرية إلا بالخطب القضائية فيكشف عن الجرائم ومنه يرتبها
وأشياء فعلية الجريمة بعد وقوعها تمهيداً لمعالجتها ترتبها وتوقيع العقاب اللازم
ليتمتع نوعياً للردع العام والغاية

في الضبط العام والخطب الخاصة

يقصد بالضبط العام الذي يهدف لحماية النظام العام بكافة مظاهره العامة والمالية العامة والمالية
العامة أما الضبط الخاص فهو الذي يهدف لحماية المصالح الخاصة من هذه العناصر

في الضبط القوي والضبط الضعيف

إذا اشتمل الضبط العام أو الخاص على إكراهية أو إجبارية فهو ضبطاً قوياً أما إذا
قتصر على منطقة من المناطق فإنه يكون ضعيفاً أو إدارياً

في أغراض الضبط الإداري

أولاً من العام: يقصد بحماية الناس من أي خطر يهدد أمنهم أو أموالهم أو أفرانهم
ما يقصد به إطفاء النيران على أنفسهم وماله وحرمة من خطر الانتفاضة سواء أكان مصدر خطر
يحدثه أو الطبيعة أو كائن مصدره بشرية أو كائن مصدره خطر حيوانياً كالعنكبوت المفتوحة
والسائبة العامة: يقصد بحماية الصحة والتمتع ورفع الإزعاج والهدوء

والمدح العام: يقصد به وقاية الجمهور من خطر نفسي أو أخلاقي أو بنية
والحيولة: وهو انتحارها ومقارعة أمابها إعلامية فياء الغرب والشرق

على أعاليب الخيط الإداري

١٠

١- لوائح الضبط الإداري:

تصدر إدارة لوائح عديدة ومختلفة كـ لوائح الضرورة واللوائح التفويضية واللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية كما تصدر أيضاً لوائح الضبط والتفتيش في قواعد عامة ومجردة تمتنع الإدارة عن مراجعتها لحماية النظام العام.

٢- قرارات القبط الإداري

في طريقنا نواجه الإدارة معقدة النظام العام بقرارات فردية معزولة كالتجديد أو التخلي أو التواء
أو التراجع.

٥- التنفيد الجيد للخطط

للإدارة استخدام القوى المادية في إجراءات الخبط. إذا لم يتبعه إلا أفراد يرايونهم
والمشاركين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Molecular Conformation

الدولة تملك بموجبها الأموال العامة هذه الأموال تشجع غالباً للشؤون العامة التي تخدم
لها الأموال المملوكة للأفراد بما لا يمس المصلحة العامة تلك هذه الأموال تخصها
أفراد الدولة العامة أو الدومين العام

هذا كيفية الحساب العام دفعه القومية

ليست كل إغلاك الدولة من الأموال الخيرية وينقسم إلى:

تصميم التجهيزات لاستقبال الضيوف

والمثل لهذا الخيار في كتابة المال عند العرب
إلا إذا كان هذا المال من جهة لا تتعلق به
مباشرة وذلك كالقرض والعارية فالتكليف
بالسواطة العامة لهذه الأموال
تكون للجمهور ويتعلق بها مباشرة
هذا الخيار من شأنه أنه يمتنع عن
تلك الأموال العامة حيث يمتنع
عنه الحق من الأموال التي لا يتعلق
بها الجمهور مباشرة كالصندوق

تجار العميلة العنصرية - ألام

بما هذا الخيار أو جميع الأموال المضمومة للرفع
نحسب أموال عامة سواء تلك الأموال المقروضة
أو يعود الاستعمال بها مباشرة أو غير مباشرة لأموال
العامة المضمومة لأمانة ياء كانت، ومعدنة
لخدمة المرافق العامة.

هل يكون اكتساب المال مفعلة الهومية ؟

1. أن يكون المال مملوك للدولة ومملوك الدولة تنصرف إلى كل الأموال المملوكة لها
مستثمة من اختصاص القانون العام الإلزامية أو المرفقية كالمرافق والإقناعات والقوى
2. أن يكون المال مفعلة للنفع العام ويتم التخصيص للخدمة العامة بطرق عديدة هي
التخصيص بالفعل والتخصيص بمقتضا مرسوم أو قرار

على النتائج المترتبة على نوت مفعلة الهومية للمال ؟

1- الحماية المدنية للمال العام

لا يجوز التصرف فيها للأموال العامة أو العجز عليها أو تملكها بالتقادم فيها ؟

1. لا يجوز التصرف في المال العام بأنا طريقة من أطراف التصرف بالبيع أو الهبة أو الهبة أو غيرهما وأما تصرف من هذه التصرفات يقع بملك
عامة جواز العجز عن التصرف في المال العام ولو كان ملكاً خاصاً

2. عدم جواز العجز على المال العام وتلكما يجوز المرفق دولة التصرف في المال العام
بطريقة غير مباشرة منع العجز على المال لأنه لو أجبين لأداء ذلك إلى التصرف في
المال العام بطريق غير مباشر

3. عدم جواز تملك المال العام بالتقادم لا تمنع الأموال العامة لقاعدة تملك المال
عن طريقه وضع اليد مفعلة مفعلة

2- الحماية الجنائية للمال العام

إلى الجانب العام المدنية الحماية المرفقة على الأموال العامة فبأنه أخضعها لبيعها
حماية جنائية بتعريضها لامتداد عليها

لكن القرار الإداري هو أفعال جهة الإدارة عن إرادتها العظيمة في المثلث الذي
يديره القانون بمالها من مظهر بمقتضى القوانين واللوائح

المشاكل